

1501442-81.2022.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/09/2022

... a autoria e materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, "caput" da lei específica), até porque o réu estava em conhecido ponto de tráfico e portava quantidade de entorpecentes embalada em porções individuais - circunstâncias estas compatíveis com a mercancia ilícita.

A procedência, portanto, é de rigor.

PASSO A DOSAR A PENA.

Primeira fase: ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

2ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501442-81.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501442-81.2022.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRENO FERNANDES DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos.

BRENO FERNANDES DA SILVA foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo consta da inicial, no dia 21 de junho de 2022, por volta das 15h25min, na Rua Los Angeles, 1, Campo de futebol, Carapicuíba, previamente ajustado e em unidade de desígnios com terceiros não identificados, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, 17 (dezessete) porções de Maconha, 10 (dez) porções de Cocaína, substâncias que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida em 04 de julho de 2022 (fls.65). O acusado foi citado, nos termos do artigo 570, do CPP (fls. 86/87 e 90) e ofertou resposta à acusação em audiência.

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas e, ao final, realizado o interrogatório. Em debates, o Ministério Público postulou a procedência do pedido condenatório, sem óbice à aplicação do redutor e pena mínima. Por sua vez, a defesa pugnou pela absolvição do réu e fez pedidos subsidiários.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade do delito está inserta no laudo definitivo de fls.69/71- o qual atesta que as substâncias apreendidas figuram entre aquelas proibidas pela legislação vigente.

No que tange à autoria, esta restou comprovada.

Em juízo, o acusado confessou os fatos, aduziu que estava sofrendo ameaças por conta da droga perdida no tráfico anterior.

A confissão foi corroborada pelas demais provas produzidas em Juízo.

Os policiais Fellipe e Robson, sob o crivo do contraditório, confirmaram integralmente as declarações prestadas. Disseram que data se deslocaram até um campo de futebol - já conhecido como ponto de comércio de entorpecentes, quando após campana velada observaram pessoas entrando com notas de dinheiro na mão e recebendo dos vendedores o que parecia entorpecentes. Após observá-los por aproximadamente quinze minutos, resolveram abordar os dois vendedores, porém um deles fugiu. Abordado, com o acusado foi localizado uma sacola contendo porções de cocaína e maconha. Nenhum valor em dinheiro foi encontrado em seus bolsos. Que não os conhecia de abordagens policiais anteriores.

Registre-se que não se pode simplesmente presumir a inidoneidade dos depoimentos dos policiais militares pela mera condição funcional, pois são agentes públicos e gozam da presunção relativa de legitimidade de seus atos. A doutrina e jurisprudência ensinam que o depoimento de policiais goza da mesma valoração de qualquer outra testemunha, e assim, devem ser sopesados. Ademais, não há nenhum dado nos autos que infirme a palavra dos policiais. Inverossímil que os milicianos tinham o intuito de acusar pessoa que sequer conheciam.

In casu, as provas coligidas evidenciam a autoria e materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, "caput" da lei específica), até porque o réu estava em conhecido ponto de tráfico e portava quantidade de entorpecentes embalada em porções individuais - circunstâncias estas compatíveis com a mercancia ilícita.

A procedência, portanto, é de rigor.

PASSO A DOSAR A PENA.

Primeira fase: Atendendo aos ditames do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei 11.346/06, observo que inexistem circunstâncias concretas, além das já consideradas pelo legislador ao estabelecer o preceito secundário da norma penal incriminadora, que sejam aptas a ensejar a majoração da reprimenda nesta primeira fase, razão pela qual a fixo no mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Segunda fase: deixo de considerar a atenuante da confissão, pois a reprimenda já se encontra no patamar mínimo.

Na terceira fase, incabível a incidência do §4º, do art.33 da Lei de Drogas.

É certo que tal privilégio tem lugar a quem, de fato, por um desvio de conduta, optou pelo tráfico. Tal redutor premia, em outras palavras, o traficante de primeira viagem.

Não é o caso, contudo, dos autos, pois o acusado apresenta personalidade voltada à criminalidade e comportamento social desajustado, vez que está sendo processado por outro tráfico de drogas crime, também perante a esta Vara Criminal, cometido pouco tempo antes, no mesmo local (fls. 36/37 - Foro de Carapicuíba - 2ª Vara Criminal.

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos: 1501064-28.2022.8.26.0542. Data:

03/05/2022; Denúncia recebida em 05/05/22, AIDJ para 25/07/2023, às 16h).

Em situação análoga, o e. Tribunal de Justiça decidiu que não há como ser aplicado o redutor, "já que isso importaria a imposição de pena absolutamente desproporcional à gravidade do delito" ((TJSP; Apelação 0000754-41.2017.8.26.0617; Relator (a): Márcio Eid Sammarco; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José dos Campos - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 26/07/2018; Data de

Registro: 31/07/2018).

Assim, ausentes outras causas modificadoras torno definitiva a pena.

O valor do dia-multa deverá ser arbitrado em seu mínimo legal, já que ausentes elementos que pudesse majorá-lo.

Fixo para o réu, o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, ante a reincidência, bem como por ser o único compatível com o crime de tráfico de drogas de tais proporções, delito este responsável pelo recrudescimento da violência e da intranquilidade social posto que responsável indiretamente pela prática de inúmeros outros delitos patrimoniais perpetrados por usuários que não possuem dinheiro para sustentar o vício, além da já conhecida desagregação da instituição familiar.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO E CONDENO O RÉU BRENO FERNANDES DA SILVA, RG: 57077441, nascido em 11/06/2001, filho de MÁRCIO BARBOSA DA SILVA e JUCIARA CONCEIÇÃO FERNANDES PECORA, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, em seu valor mínimo unitário.

O réu será mantido na prisão em virtude de ter permanecido presos durante toda a instrução criminal. Ademais, a presente condenação indica, ante a ausência de benefícios sub-rogados da prisão, probabilidade acentuada e concreta do réu frustrar a execução da lei penal.

Deixo de aplicar a regra contida na Lei nº 12.736, de 30 de novembro de 2012, que deu novas regras ao instituto da detração penal, por ausência do lapso temporal, bem como por ser a mesma, em meu entender, inconstitucional, em razão da violação do princípio da individualização da pena, do princípio do juiz natural e do princípio da isonomia.

Expeça-se guia de recolhimento.

Custas na forma da lei.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

P.R.I.

Carapicuíba, 29 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA